P U T U S A N

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Putra Manullang alias Carles
2. Tempat lahir : Sei Mati Medan Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/9 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mati Lr. I Lk.10, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Charles Putra Manullang alias Carles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Charles Putra Manullang alias Carles selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
   - 10 (sepuluh) plastik klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Charles Putra Manullang alias Carles pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Mangatur E. Sialagan, S.H. bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH dan saksi Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa Charles Putra Manullang Als Carles dengan gerak yang mencurigakan lalu para saksi mendekati terdakwa, namun pada saat itu terdakwa melarikan diri sehingga para saksi mengejar terdakwa hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dikuasai dari genggaman tangan kiri terdakwa, lalu menemukan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Aceh (dalam penyelidikan) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lal terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dan dalam setiap penjualan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 7659/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama Charles Putra Manullang alias Carles mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Charles Putra Manullang alias Carles pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH dan saksi Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Rawe V Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa Charles Putra Manullang Als Carles dengan gerak yang mencurigakan lalu para saksi mendekati terdakwa, namun pada saat itu terdakwa melarikan diri sehingga para saksi mengejar terdakwa hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuasai dari genggaman tangan kiri terdakwa, lalu menemukan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB: 7659/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama Charles Putra Manullang alias Carles mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mangatur E. Sialagan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
   - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak yang mencurigakan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dikuasai dari genggaman tangan kiri Terdakwa, lalu menemukan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ricky Swanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak yang mencurigakan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dikuasai dari genggaman tangan kiri Terdakwa, lalu menemukan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ellys Riki Jaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak yang mencurigakan lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekati Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mengejar Terdakwa hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang dikuasai dari genggaman tangan kiri Terdakwa, lalu menemukan 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 757/1.1.12/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, NIK.P. 80589 selaku Pemimpin Cabang dan Agus Hidayat, NIK.P. 87655 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih sejumlah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7659/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H. dan saksi Ellys Riki Jaya Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong serta uang tunai hasil penjualan Terdakwa sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa barang dagangan kepunyaan Terdakwa yang merupakan sisa penjualan yang dilakukan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama saudara Aceh sehari sebelum Terdakwa ditangkap, di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) jika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan secara eceran dan pada hari Terdakwa ditangkap sudah laku terjual dengan terdapat uang tunai hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
2. 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
3. Uang tunai sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H. dan saksi Ellys Riki Jaya Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong serta uang tunai hasil penjualan Terdakwa sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa barang dagangan kepunyaan Terdakwa yang merupakan sisa penjualan yang dilakukan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama saudara Aceh sehari sebelum Terdakwa ditangkap, di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan secara eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 757/1.1.12/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, NIK.P. 80589 selaku Pemimpin Cabang dan Agus Hidayat, NIK.P. 87655 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, terbukti bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat bersih sejumlah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7659/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Charles Putra Manullang alias Charles, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H. dan saksi Ellys Riki Jaya Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dari genggaman tangan kiri Terdakwa dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong serta uang tunai hasil penjualan Terdakwa sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa barang dagangan kepunyaan Terdakwa yang merupakan sisa penjualan yang dilakukan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama saudara Aceh sehari sebelum Terdakwa ditangkap, di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan secara eceran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sebagian Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari saudara Aceh di Jalan Rawe V Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah sisa dagangan Terdakwa yang belum laku terjual karena Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Mangatur E. Sialagan, S.H., saksi Ricky Swanda, S.H. dan saksi Ellys Riki Jaya Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7659/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah dan akan menjual narkotika jenis sabu kepada calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amr putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam), oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, dan agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana, sementara 10 (sepuluh) plastik klip kosong, oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas pengguna narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Charles Putra Manullang alias Carles tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 10 (sepuluh) plastik klip kosong, **dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **17 Mei 2023,** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)